



COMUNE DI BOLOGNA

Collettivo Decentrato Integrativo per il personale con Contratto Scuola per la Scuola dell'infanzia e per l'Area del diritto allo studio e dell'integrazione scuola territorio Quadriennio normativo 2006-2009 e definizione della parte economica per gli anni scolastici 2007-2008 / 2008-2009.

A seguito del parere favorevole, relativo alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, espresso dal Consiglio dei Revisori dei Conti in data 26/05/2008 sul testo dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, sottoscritta in data 23/05/2008 dall'Amministrazione comunale, dalle RSU e dalle Organizzazioni Sindacali territoriali CGIL FP, CISL FPS e UIL FPL, nonché a seguito dell'autorizzazione al Direttore Generale, avv. Marcello Napoli, in qualità di Presidente della Delegazione trattante del Comune di Bologna, alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo (disposizione del Sindaco PG n. 137104/2008), il giorno 09/06/2008 ha avuto luogo l'incontro tra:

- La Delegazione Trattante di parte pubblica del Comune di Bologna per la contrattazione decentrata integrativa del comparto scuola, che risulta essere così costituita:
 - Direttore Generale, o delegato della Direzione Generale, in qualità di Presidente della delegazione;
 - Direttore del Settore Personale e Organizzazione;
 - Direttore del Settore Istruzione e Politiche delle differenze;
 - Con funzioni di supporto tecnico alla delegazione: Responsabile tecnico delle Relazioni sindacali;
- La Delegazione Trattante di parte sindacale, così costituita:
 - i rappresentanti della RSU del Comune di Bologna
 - i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali CGIL FP, CISL FPS e UIL FPL

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato CCDI relativo al personale del Comune di Bologna – contratto Scuola - per la Scuola dell'infanzia e per l'Area del diritto allo studio e dell'integrazione scuola territorio

Bologna, lì 09/06/2008

Per L'Amministrazione Comunale

Direttore Generale, o delegato della Direzione Generale,
in qualità di Presidente della delegazione

F.to Marcello Napoli

Direttore del Settore Personale e Organizzazione

F.to Giancarlo Angeli

Direttore del Settore Istruzione e Politiche delle differenze

F.to Pompilia Pepe

Per le OOSS

Firmato RSU ADI

Firmato UIL FPL

Firmato CISL FPS

Firmato CISL FPS

Firmato CGIL FP

Firmato RSU RdB

**Contratto Collettivo Decentrato integrativo per il personale con CCNL Scuola per la Scuola dell'infanzia e per l'Area del diritto allo studio e dell'integrazione scuola territorio
Quadriennio normativo 2006-2009 e definizione della parte economica per gli anni scolastici
2007-2008 / 2008-2009**

Le parti convengono di dare corso all'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto scuola con i necessari adeguamenti per la specificità del sistema scolastico del Comune di Bologna.

Ambito di applicazione

Le parti convengono che le aree di applicazione del presente ccdi sono le seguenti, come già individuate dal CCDI del 29/9/2000:

1. Scuola dell'infanzia: personale con qualifica di insegnante scuola dell'infanzia assegnato alle scuole dell'infanzia comunali;
2. Area del diritto allo studio e dell'integrazione scuola territorio (così detta "terza area"): personale con qualifica di insegnante scuola dell'infanzia, insegnante scuola elementare, insegnante istituti superiori in servizio presso i Quartieri (sostegno handicap e SET), il Settore Istruzione (aule didattiche museali), il Settore personale e Organizzazione (CSF) e altri servizi in cui svolgano funzione docente.

A) Relazioni sindacali

Le procedure, le modalità, i tempi e i soggetti delle relazioni sindacali per il personale del presente contratto sono quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Regioni e Autonomie Locali.

In base all'art.4 c. 2 del CCNL EELL del 22/01/2004, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL Scuola va prevista la costituzione della delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative su tutti gli istituti rimessi a livello di contratto collettivo decentrato integrativo e la convocazione, entro 30 giorni dalla presentazione della piattaforma, della delegazione di parte sindacale composta, in base all'art. 10 c.2 del CCNL EELL 1/4/1999, dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL di Comparto Regioni e Autonomie Locali.

Le materie oggetto di Contrattazione decentrata integrativa, concertazione/partecipazione e informazione sono, per quanto applicabile, quelle previste dal CCNL della Scuola.

In particolare,

sono materie di contrattazione decentrata integrativa a livello di ente:

- a) la ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica costituito secondo il Contratto Nazionale della Scuola seppur con gli adattamenti resi necessari dall'appartenenza al Comparto Enti Locali;
- b) criteri generali della mobilità;
- c) interventi formativi del personale
- d) criteri generali per la garanzia e il miglioramento degli ambienti di lavoro

sono materie di informazione preventiva e quindi di possibile concertazione a livello di ente:

- e) determinazione degli organici della scuola e formazione delle classi
- f) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni

legislative

g) andamento dei processi occupazionali

h) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative nonché da convenzioni, accordi di programma, intese stipulati dall'Amministrazione

Tali materie sono gestite a livello di ente sia per le Scuole dell'infanzia sia per l'Area del diritto allo studio e dell'integrazione scuola territorio.

È materia di informazione successiva, gestita direttamente dalle direzioni dove opera il personale, la consuntivazione del personale utilizzato nelle attività e nei progetti.

B) Parte economica

Fondo dell'istituzione scolastica

Le parti concordano di mantenere i parametri previsti fino al 31/12/2007 su 4/12 (da settembre a dicembre 2007) e di adottare i criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo di cui all'art. 1 della Sequenza contrattuale (sottoscritta in data 8/4/2008) ai sensi degli art.85 e 90 del CCNL Scuola del 29/11/2007 a decorrere dall'1/1/2008 per l'a.s. 2007/2008 su 8/12 e per gli a.s. successivi su 12/12.

Pertanto il fondo viene così quantificato:

1. Da settembre 2007 a dicembre 2007 (4/12)

Scuola infanzia

Articolo	Quota pro capite	mensilità	da settembre a dicembre 2007
numero docenti			482
Art. 28 CCNI 31-08-1999	357,91	4 su 12	57.504,21
Art. 82 lett A CCNL	13,84	4,4	29.351,87
Art. 14 lettera C CCNL 2001(ex quota fondo sviluppo professionale)	81.063,10	4 su 12	27.021,03
totale			113.877,11

Area del diritto allo studio e dell'integrazione scuola territorio

Articolo	Quota pro capite	mensilità	da settembre a dicembre 2007
numero docenti			130
Art. 28 CCNI 31-08-1999	357,91	4 su 12	15.509,43
Art. 82 lett A CCNL	13,84	4,4	7.916,48
Art. 14 lettera C CCNL 2001(ex quota fondo sviluppo professionale)	10.330,00	-	3.443,33
			26.869,25

2. Da gennaio 2008 ad agosto 2008 (8/12)

per le scuole dell'infanzia

euro 802,00 * n. insegnanti dell'organico di diritto su 8/12

L'organico che viene utilizzato per la costituzione del fondo è l'organico di diritto previsto per ogni anno scolastico. Per organico di diritto si intendono i posti su sezione e i posti sul sostegno all'handicap calcolati secondo i criteri di cui all'accordo del 28/8/2006.

per la cosiddetta terza area

euro 802,00 * n. insegnanti in servizio su 8/12

3. In analogia con il contratto dello stato, si riconosce inoltre un incremento del fondo legato ai **punti di**

erogazione del servizio sul territorio. Tale incremento viene calcolato su 8/12 per l'anno scolastico 2007-2008, sull'intero anno scolastico a decorrere dall'anno scolastico successivo.

Per la specificità dell'organizzazione del Comune di Bologna i punti di erogazione del servizio per **la scuola dell'infanzia** sono da identificarsi nei 9 quartieri. L'incremento per i nove punti di erogazione si quantifica in 37.413 euro cui si sommano ulteriori 22.587 euro che vanno a differenziare i punti di erogazione in base al numero di sezioni come da tabella allegata (allegato A).

Per l'anno scolastico 2007-2008 la quota complessiva, pari a 8/12, è di euro 39.997.

Per la cosiddetta terza area si individua un unico punto di erogazione del servizio che si identifica con l'intero territorio comunale. L'incremento si quantifica in complessivi 4.157 euro per anno scolastico cui si sommano ulteriori 7843 che saranno distribuiti nella misura di euro 5.000 per l'handicap e 7.000 per il restante personale in ragione della diversa complessità del punto di erogazione (allegato B).

Per l'anno scolastico 2007-2008 la quota complessiva, pari a 8/12, è di euro 8.000 che saranno distribuiti come da punto precedente in maniera proporzionale.

	parametro per addetto	organico	totale	punti erogazione servizio	totale punti erogazione	TOTALE	TOTALE 8 / 12
scuola infanzia	802,00	482	386.564,00	9	60.000,00	446.564,00	297.709,33
terza area	802,00	130	104.260,00	1	12.000,00	116.260,00	77.506,67

4. Totale 12/12 a.s. 2007-2008

	totale 4/12 punto 1	totale 8/12 punto 2 e 3	totale fondo a.s. 2007-2008
scuola infanzia	113.877,11	297.709,33	411.586,45
terza area	26.869,25	77.506,67	104.375,91

Il fondo mantiene la sua definizione per anno scolastico.

Nell'ambito delle risorse complessive del fondo si confermano le quote di euro 81.063,10 per le scuole dell'infanzia (ex art. 14 lett. C del CCNL 2001, ex quota fondo sviluppo professionale) ed euro 10.330,00 per la cosiddetta terza area (Integrazione ex ccddi 29.9.00) da destinare all'acquisto di beni e servizi finalizzati allo sviluppo del sistema scolastico comunale. Tali risorse sono previste nel bilancio del Settore Istruzione e Politiche delle Differenze.

Per gli anni scolastici successivi si applicano i parametri di cui al punto 2 e 3 su 12/12 salvo diverse disposizioni contrattuali.

Attività da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica

La programmazione delle attività retribuibili con il fondo è deliberata dagli organi collegiali secondo le rispettive competenze.

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e le procedure, sono quelle previste, per quanto applicabile, dall'art. 88 del vigente CCNL, comprese eventuali attività di ricerca educativo-didattica funzionale allo sviluppo dei processi di innovazione.

Durante il calendario scolastico (1 settembre- 30 giugno) per l'area del diritto allo studio e dell'integrazione scuola territorio le attività retribuibili sono esclusivamente le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (euro 17,50/h). Nel mese di luglio le eventuali ore aggiuntive sono retribuite come ore di insegnamento o come ore funzionali all'insegnamento a seconda della reale natura della prestazione.

Residui del fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo che risultino non utilizzate con relazione all'anno scolastico di riferimento sono utilizzate nell'anno scolastico successivo

partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio solo qualora ci sia la possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio e a condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. Nel caso di richiesta di fruizione da parte di più insegnanti in servizio nella stessa scuola, il responsabile del servizio valuta quali insegnanti possono fruire dei permessi sulla base delle esigenze formative del personale e del piano formativo deliberato dal collegio dei docenti.

Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione.

Le stesse opportunità devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione.

Disposizioni finali

Il presente contratto abroga ogni precedente accordo ad eccezione dei seguenti:

- Accordo relativo al personale della così detta Terza Area del 27/03/2006
- Procedure per l'assegnazione delle sedi alle insegnanti di scuola infanzia del 22/5/2007
- Insegnanti della scuola dell'infanzia: accordo su organici e percorsi di stabilizzazione delle sedi del 28/8/2006
- Accordo sugli ambiti di applicazione del CCNL scuola e gestione della mobilità del 15/11/2001
- Mobilità degli insegnanti della scuola dell'infanzia accordo del 5/6/2004 e successiva integrazione del 20/5/2004

Bologna, 09/06/2008

Allegato A

quartiere	sezioni scuola infanzia	quota per quartiere	quota su 8/12
BORGIO P.	18	4.780,55	3.187,03
NAVILE	38	10.278,18	6.852,12
PORTO	17	4.780,55	3.187,03
RENO	23	7.648,88	5.099,25
S. DONATO	15	4.780,55	3.187,03
S. STEFANO	30	7.648,88	5.099,25
S. VITALE	18	4.780,55	3.187,03
SARAGOZZA	22	7.648,88	5.099,25
SAVENA	22	7.648,88	5.099,25
totale	203	59.995,90	39.997,27

fasce	euro per fascia
da 10 a 20	4.780,55 quota base + 15%
da 21 a 30	7.648,88 quota base + 60%
da 31a 40	10.278,18 quota base + 115%

Allegato B

ambiti di attività	quota complessiva
handicap	5.000,00
aule didattiche decentrate e set	1.195,00
aule didattiche centrali	5.122,00
informatica (csf+ssiet)	683,00
totale	12.000,00

Nota congiunta ad integrazione dell'accordo del 9/6/2008
Attività da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica

Per il personale dell'area del diritto allo studio e dell'integrazione scuola territorio che svolge attività frontale di sostegno all'handicap nelle scuole dello stato, durante il calendario scolastico (1 settembre- 30 giugno) le attività retribuibili sono le attività aggiuntive di insegnamento (euro 35,00/h) o le attività funzionali all'insegnamento (euro 17,50/h).

Bologna, 25/11/2008

Per l'A.C.

per le OO.SS.

Direttore Generale – Napoli Marcello	Firmato RdB RSU
Direttore Settore P&O – Angeli Giancarlo	Firmato CISL FPS
Direttrice Settore Istruzione – Pepe Pompilia	Firmato UIL FPL
	Firmato CGIL
	Firmato RSU ADI